

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Betriebswirtschaftslehre (BWL)

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft

Betriebe & Unternehmen

Inhalt

Betriebe / Unternehmen

Funktionsbereiche im Unternehmen

Rechtsformen für/von Unternehmen

Unternehmensverbindungen



Inhalt

Betriebe / Unternehmen

zwei wesentlichen Arten von Betrieben:

- Unternehmen
- öffentliche Betriebe

Unternehmen (1)

- befinden sich regelmäßig im Privateigentum, d.h. Eigentümer*innen sind Individuen oder private Haushalte, nicht aber öffentliche Institutionen
- Gewinne und Verluste werden somit individuell zugerechnet („privatisiert“) und nicht von der Allgemeinheit getragen („sozialisiert“).
- es gilt das Autonomieprinzip:
  Unternehmen können selbstständige Entscheidungen treffen, ohne dass der Staat hier auf (direkt) Einfluss nimmt.
- die unternehmerische Entscheidungen müssen sich an Gesetze halten
- viele Unternehmens(formen) stehen unter staatlicher Aufsicht (z.B. Banken und Versicherungen).
- der Staat überwacht die unternehmerische Aktivität, er leitet sie aber nicht

Unternehmen (2)

- arbeiten **grundsätzlich** mit Gewinnerzielungsabsicht
- damit immer die Übernahme eines Marktrisikos durch den/die Eigentümer*innen verbunden, d.h. es können auch Verluste entstehen.
- Beispiele für Unternehmen:
    - privatwirtschaftliche Banken (Deutsche Bank),
    - Fluggesellschaften (Lufthansa),
    - Einzelhandelsunternehmen (Aldi)

öffentliche Betriebe (1)

- befinden sich im Eigentum des Staates
- sind Gemeinschaftseigentum
- das Organprinzip sagt aus, dass öffentliche Betriebe mindestens in den Aufsichtsgremien, häufig aber auch in den Leitungsgremien durch staatlichen Einfluss gelenkt werden
- das Prinzip der Gemeinnützigkeit verlangt, dass öffentliche Betriebe grundsätzlich keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen dürfen bzw. sollten

öffentliche Betriebe – was ist mit den Kosten?

- kein erwerbswirtschaftliches Prinzip
- dafür **Kostendeckungsprinzip** der öffentliche Betrieb deckt seine Kosten, das Ergebnis ist ausgeglichen oder
- das **Zuschussprinzip**
  (der öffentliche Betrieb deckt seine Kosten nicht, der entstehende Verlust wird vom Staat gedeckt)
- Beispiele:
  - öffentlich-rechtliche Banken (Sparkassen, Landesbanken),
  - Verkehrsgesellschaften (Deutsche Bahn),
  - Eigenbetriebe (Stadttheater, städtischer Zoo)

öffentlicher Betrieb / Unternehmen

- Trennung zwischen Unternehmen und öffentlichen Betrieben in der Praxis nicht immer einwandfrei möglich
- öffentliche Betriebe auch als Wettbewerber zu Unternehmen tätig (Beispiel: Sparkassen im Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen Banken), wobei dann auch eine Gewinnerzielungsabsicht bestehen kann
- privatwirtschaftliche Unternehmen können durch staatliche Eingriffe geschützt bzw. gerettet werden (Beispiel: Einstieg des Staates als Eigentümer bei der Commerzbank, wodurch das eben erläuterte Prinzip, dass Gewinne und Verluste privaten Haushalten als Eigentümer zuzurechnen sind, außer Kraft gesetzt wird)

Non-Profit-Organisation (NPO)

- NPOs verfolgen soziale, kulturelle und/oder ökologische Ziele und arbeiten ohne eine Gewinnerzielungsabsicht
- Beispiele: Greenpeace bzw. Ärzte ohne Grenzen

Firma

In der Umgangssprache wird häufig der Begriff **Firma** genannt.

Damit ist allerdings nicht das Unternehmen als solches gemeint, sondern der Name, unter dem das Unternehmen rechtsverbindlich am Geschäftsverkehr teilnimmt.

Bezugsgrößen nach §267 HGB

Mindestens 2 dieser Merkmale dürfen nicht überschritten werden.

Bezugsgröße	Kleinunternehmen	Mittelgroßes Unternehmen	Großunternehmen
Beschäftigte Jahresdurchschnitt	bis 50	bis 250	> 250
Bilanzsumme	7.500.000€	25.000.000€	> 25.000.000€
Umsatzerlöse (12 Monate)	15.000.000€	50.000.000€	> 50.000.000€

Mindestens 2 dieser Merkmale, oder §264d HGB

Stand 14.04.2025

Inhalt

Funktionsbereiche im Unternehmen

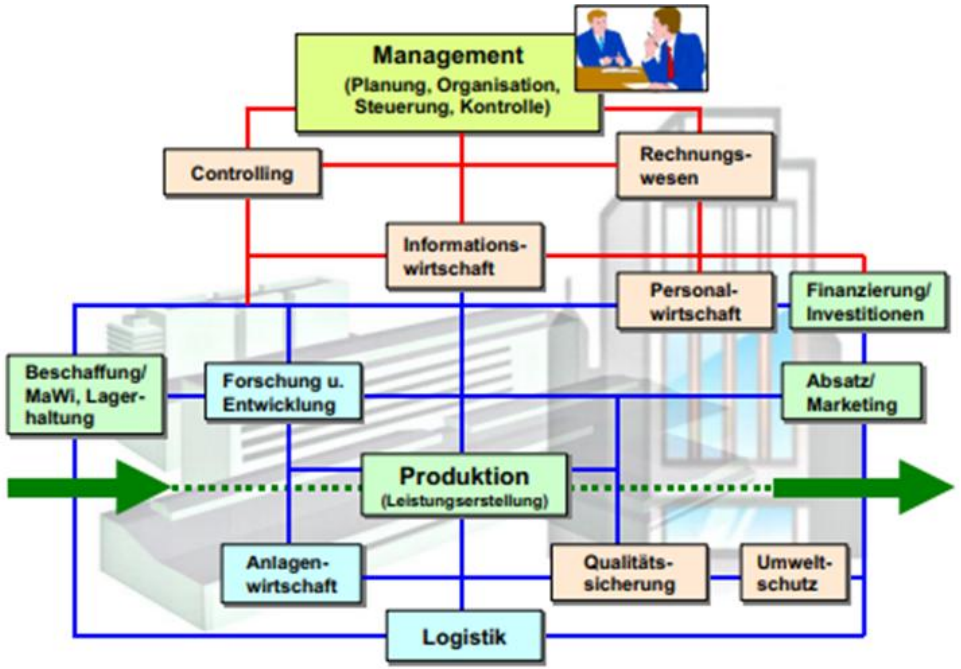


Abbildung: von Känel, Siegfried: Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung. Springer, 2018, S. 32

Funktionsbereiche im Unternehmen – eine Übersicht

Funktionsbereiche im Unternehmen sind

„abgrenzbare Aufgaben- und Verantwortungsbereiche, durch deren zielorientierte und koordinierte Tätigkeit der Geschäftsbetrieb der Wirtschaftseinheit zur Verwirklichung des gegebenen Unternehmenszwecks ermöglicht und getragen wird.“ [vKänel S. 31]

- Grundfunktionen,
- Querschnittsfunktionen,
- unterstützende Funktionen und
- Leitungsfunktionen.

„Die Ausprägungen dieser Funktionen spiegeln sich sowohl in der (statischen) Aufbauorganisation als auch in der prozessorientierten (funktionellen) Ablauforganisation der Unternehmen wider.“ [vKänel S. 31]

nach von Känel, Siegfried: Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung. Springer, 2018

Ströme im Geschäftsbetrieb

Im Unternehmen gibt es 2 gegenläufige Ströme:

- Güterstrom
  verläuft von „links nach rechts“
  Beschaffung - Produktion / Leistungserstellung – Absatz

- Geldstrom
  verläuft von „rechts nach links“
  Aufgaben der Finanzierung

„Die mit diesen Strömen verbundenen Aufgabenfelder bilden in Unternehmen die **Grundfunktionen** und damit die Grundfunktionsbereiche ab.“ [vKänel S. 31]

von Känel, Siegfried: Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung. Springer, 2018

Grundfunktionen eines Unternehmens (1)

… werden Aufgabengruppen genannt, die erfüllt werden müssen,
um das Unternehmen aufrecht zu erhalten.

wichtige betriebswirtschaftlichen Grundfunktionen sind:

- Beschaffung,
- Produktion / Leistungserstellung,
- Lagerung,
- Vertrieb / Absatz,
- Finanzierung und
- Rechnungswesen.

Alle Grundfunktionen sind für das Unternehmen von gleicher Bedeutung.

Grundfunktionen können nicht isoliert voneinander betrachtet werden, sondern sind eng miteinander verknüpft.

nach Wöhe, Günter; Döhring, Ulrich; Brösel, Gerrit: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Vahlen, 27. Auflage, 2020
von Känel, Siegfried: Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung. Springer, 2018

Grundfunktionen im Unternehmen (2)

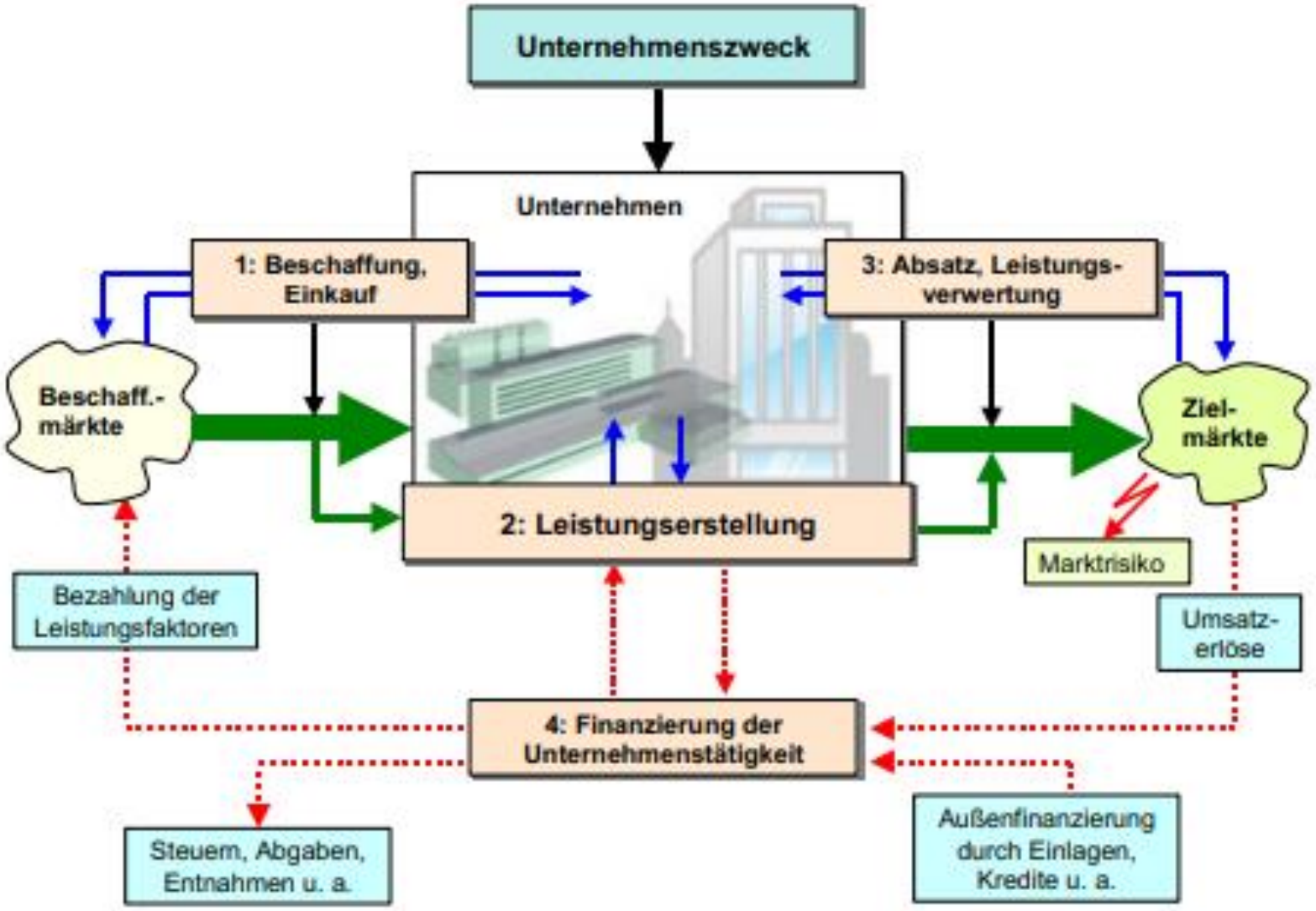


Abbildung: von Känel, Siegfried: Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung. Springer, 2018, S. 32

Grundfunktionen eines Unternehmens – Beschaffung, Lagerung, Materialwirtschaft

Beschaffung

- ***im weiteren Sinne***
  bezeichnet alle betrieblichen Tätigkeiten, die die Besorgung von Produktionsfaktoren und Finanzmitteln zum Ziel haben, um den betrieblichen Zweck bestmöglich zu erfüllen.

- ***im engeren Sinne***
  bezeichnet den Einkauf von Werkstoffen und Betriebsmitteln.
  Umfassender ist der Begriff **Materialwirtschaft**, der Lagerhaltung und -überwachung einschließt.

Lagerung

- Gewährleistung einer gewissen Unabhängigkeit des Unternehmens (*Pufferfunktion*)

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Grundfunktionen eines Unternehmens – Produktion / Leistungserstellung

Produktion / Leistungserstellung = Kernfunktion im Unternehmen

Herstellung von Gütern/Produkten bzw. Dienstleistungen

Unterschied Produktion und Fertigung:

- **Produktion**
  umfasst alle Arten der betrieblichen Leistungserstellung,
  erstreckt sich auf die betriebliche Erstellung von *materiellen* (Sachgüter/Energie) und *immateriellen* Gütern (Dienstleistungen/Rechte)
- **Fertigung** (Herstellung)
  ist nur die Seite der industriellen Leistungserstellung, d. h. der *materiellen*, absatzreifen Güter und Eigenerzeugnisse

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Grundfunktionen eines Unternehmens – Vertrieb / Absatz / Leistungsverwertung

alle Maßnahmen, die der Verwendung der erstellten Leistungen auf dem Markt dienen

älterer Begriff: **Absatzwirtschaft**

Bezeichnung für den durch "Verkauf der Produkte und Dienstleistungen am Markt, um einen angemessenen Kapitalrückfluss zur Entlohnung der Produktionsfaktoren zu erhalten. Mit der Ergänzung „-wirtschaft" wird abgehoben auf einen Bereich als organisatorische Einheit eines Unternehmens."

Unterschied Absatzwirtschaft und **Marketing**:

Wandel von Produktionsorientierung zu Marktorientierung Ende der siebziger Jahre

- **Alt**:
  Initiative zum Vertragsabschluss dem Kunden überlassen
- **Neu**:
  möglichst viele Kunden gewinnen und Kundenbeziehungen sichern, intensivieren, ausbauen

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Grundfunktionen eines Unternehmens – Finanzierung / Investitionen

… dient zur Beschaffung von Kapital und Sicherung der Liquidität

- umfasst alle Maßnahmen der Mittelbeschaffung und Mittelrückzahlung
- unbedingte Voraussetzung für Investitionen in Sachgüter zur Leistungserstellung (Anlagen, Vorräte, Fremdleistungen) oder für Finanzinvestitionen in Form von Beteiligungen
- **immaterielle** Investition:
  für der Forschung und Entwicklung, Werbung und Ausbildung
  (***Passivseite*** der Bilanz = Kapitalherkunft)
- alle anderen Investitionen
  sind im Anlage- und Umlaufvermögen verzeichnet
  (***Aktivseite*** = Kapitalverwendung der Bilanz)

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Grundfunktionen eines Unternehmens – Rechnungswesen

Erfassung und Aufbereitung von Daten des Unternehmens zur Steuerung aller Abläufe im Unternehmen.

- erfasst und überwacht sämtliche Mengen- und Wertbewegungen zwischen dem Unternehmen und seiner Umwelt sowie innerhalb des Unternehmens
- nach Aufbereitung der Daten werden Informationen erstellt, die als Entscheidungsgrundlage für die operative Planung dienen
- externe Aufgaben:
  Erfüllung gesetzlicher Vorschriften für Informationsansprüche der Öffentlichkeit
  (z. B. Gläubiger, Aktionäre, Finanzamt)

Das Rechnungswesen gliedert sich in zwei Teile:

- **pagatorisch** (= auf Zahlungsvorgängen beruhend)
  umfasst Bilanz und Erfolgsrechnung
- **kalkulatorisch**
  umfasst Kosten- und Leistungsrechnung

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Unterstützungsfunktionen eines Unternehmens

Als Unterstützungsfunktionen eines Unternehmens werden Aufgabengruppen genannt, die erfüllt werden müssen, um das Unternehmen aufrecht zu erhalten.

wichtige betriebswirtschaftlichen Unterstützungsfunktionen sind:

- Forschung und Entwicklung
  (Produkt- und Verfahrensentwicklung),
- Anlagenwirtschaft
  (eingeschlossen Arbeitssicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz),
- Logistik
  (Beschaffungs-, Produktions-, Absatz- und Entsorgungslogistik)

von Känel, Siegfried: Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung. Springer, 2018
https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Unterstützungsfunktionen eines Unternehmens – F & E

Forschung und Entwicklung ist stark mit der Produktion verzahnt.

Aufgaben von F & E:

- **Serienbetreuung**
  bestehende Produkte „pflegen“ und weiterentwickeln (neue Features in stehenden Produkten …)
- **Neuentwicklung**
  neue Produkte schaffen
  - ➢ nötig, da Mehrzahl der Produkte eine begrenzte Lebensdauer am Markt hat (*Produktlebenszyklus*)
  - ➢ „Nachfolger“ müssen lange vor dem „Auslaufen“ bestehender Produkte entwickelt werden, um die zukünftige Ertragssituation des Unternehmens zu gewährleisten.

„Streng genommen sind **Forschung** und **Entwicklung zwei Teilfunktionen**. Sie sind eng miteinander verknüpft. In der Praxis werden jedoch nur Großunternehmen über eine Forschung im Sinne von Grundlagenforschung verfügen.“

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Unterstützungsfunktionen eines Unternehmens – Logistik

reibungslose Gestaltung des Material-, Wert- und Informationsflusses - nur so kann betrieblicher Leistungsprozess optimal realisiert werden. Logistik ist **wichtig**!

der Begriff „Logistik“:

- **alt**
  Schwerpunkt liegt im „Transportwesen“ – insbesondere in der Beförderung von Produkten und Leistungen zum Kunden (= reine **Distributionslogistik**).
- **neu**
  Logistikbegriff wird umfassender gesehen, der folgende Elemente als ein in sich geschlossenes logisches Konzept miteinander verbindet:
  - Objekte (Produkte/Leistungen, Personen, Energie, Informationen)
  - Mengen, Orte, Zeitpunkte
  - Kosten, Qualitätsstandards.

„Logistik ist daher die **Vernetzung von planerischen und ausführenden Maßnahmen und Instrumenten, um den Material-, Wert- und Informationsfluss im Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung zu gewährleisten**.“

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Querschnittsfunktionen eines Unternehmens

Folgende Aufgabenfelder haben einen übergreifenden Charakter und werden deshalb **Querschnittsfunktionen** genannt.

- **betriebliches Rechnungswesen**
  Buchführung, Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebsstatistik, etc.,
- **Controlling**
  strategisches und operatives Controlling,
- **Personalwirtschaft** (HR / HRM)
  Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalentwicklung, etc.,
- **Informationswirtschaft**
  Gestaltung, Pflege und Weiterentwicklung des betrieblichen Informationssystems in Verbindung mit dem Einsatz und der steten Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik,
- **Qualitätssicherung** und **Qualitätsmanagement** (QS & QM)
  nach den einschlägigen Qualitätsnormen,
- **Umweltschutz** und **Umweltschutzmanagement** entsprechend den Rechtsvorschriften

von Känel, Siegfried: Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung. Springer, 2018, S. 32f

Querschnittsfunktionen eines Unternehmens – Controlling

… aus dem Amerikanischen („to control“)

Bedeutung: „Unternehmens**steuerung**“

- Ziel:
  Informationen über alles sammeln, was zur Zielerreichung und Steuerung des Unternehmens wesentlich ist
- Controlling wird als Prozess begriffen:
  - Unternehmenssteuerung ist nur dann möglich, wenn klare Ziele existieren
  - Zielfestlegungen haben lediglich Sinn, wenn Soll-Ist-Vergleiche zur Erkennung von Abweichungen erfolgen, die dann Grundlage für Korrekturmaßnahmen sind
- Aufgaben des Controllings:
  Planung, Durchführung, Soll-Ist-Analyse, Berichterstattung

Regelkreis der untereinander vernetzten Aufgaben Planung, Durchführung, Kontrolle und Steuerung

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Querschnittsfunktionen eines Unternehmens – Human Ressource

… Human Ressource (HR), auch Human Ressource Management (HRM)

Dem HR(M) unterliegen alle Aufgaben, die (direkt oder indirekt) mit der Betreuung und Verwaltung des Produktionsfaktors Arbeit anfallen.

Begrifflichkeiten, die diese Aufgaben beschreiben:

- Personalarbeit,
- Personalwirtschaft,
- Personalmanagement,
- Personalwesen,
- …

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Querschnittsfunktionen eines Unternehmens – Informationstechnik (IT)

Technische Information / Kommunikation / EDV-Informationstechnologien und –management

„Die Optimierung der Informationsgewinnung und -verarbeitung als Grundlage ausgewogener unternehmerischer Entscheidungen hat sich heute zu einer eigenständigen betrieblichen Funktion entwickelt. Die Gründe dafür sind bekannt und z. B. in folgenden Entwicklungen zu sehen:

- rasant wachsende Entwicklung der Kommunikationstechniken (Internet, Intranet)
- zunehmende Globalisierung und Abhängigkeit der Güter- und Geldmärkte
- Verdichtung von Raum und Zeit.

Von daher bestimmt die Rechtzeitigkeit und die Qualität der erforderlichen Informationen wesentlich mit über den Erfolg eines Unternehmens. „Insellösungen“ sind überholt – verlangt wird ein Informationsmanagement.“

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Managementfunktionen eines Unternehmens

„Das arbeitsteilige Handeln im Vollzug des Geschäftsbetriebs von Unternehmen bedarf – unter dem Aspekt der *Steuerung* dieses Prozesses – stets einer entsprechenden

- Zielbestimmung des Handelns durch **Planung**,
- **Organisation und Koordination** des arbeitsteiligen Zusammenwirkens in der Prozessdurchführung,
- Einflussnahme auf die **Prozessdurchführung** selbst, insbesondere dann, wenn interne oder externe **Störungen** den Ablauf der Tätigkeiten beeinträchtigen,
- **Motivation** der handelnden Menschen über die Mitarbeiterführung sowie einer steten **Überwachung**, **Kontrolle** und **Auswertung** der erreichten Arbeitsergebnisse.

Die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist Hauptinhalt der Tätigkeit des *Managements* im Sinne der **Steuerung** und **Führung** des Unternehmens als Ganzes und seiner einzelnen Bereiche und Arbeitsteams.“

von Känel, Siegfried: Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung. Springer, 2018, S. 33

Unterstützungsfunktionen eines Unternehmens – Leitung

Für das Wort **Leitung** gibt es unterschiedliche Semantiken:

- Begriff der Organisationslehre
  bezeichnet das oberste Weisungsorgan eines Unternehmens
- Tätigkeitsbegriff
  Führung des Unternehmens
- Synonym für Unternehmensführung

Die **Leitung** eines Unternehmens gehört mit zu den dispositiven (anordnenden) Produktionsfaktoren.

Führung
zielgerichtetes Steuern, Beeinflussen und Lenken von Menschen und/oder Systemen

Unternehmensführung
Gesamtheit aller Aktionen zur „zielorientierten Gestaltung und Steuerung eines sozio-technischen Systems“.

Management (anglo-amerikanisch)
Synonym für„Unternehmensleitung/-führung“

https://www.wiwiweb.de/volks-und-betriebswirtschaft/betriebliche-funktionen.html

Gesamtübersicht über Funktionen und Funktionsbereiche

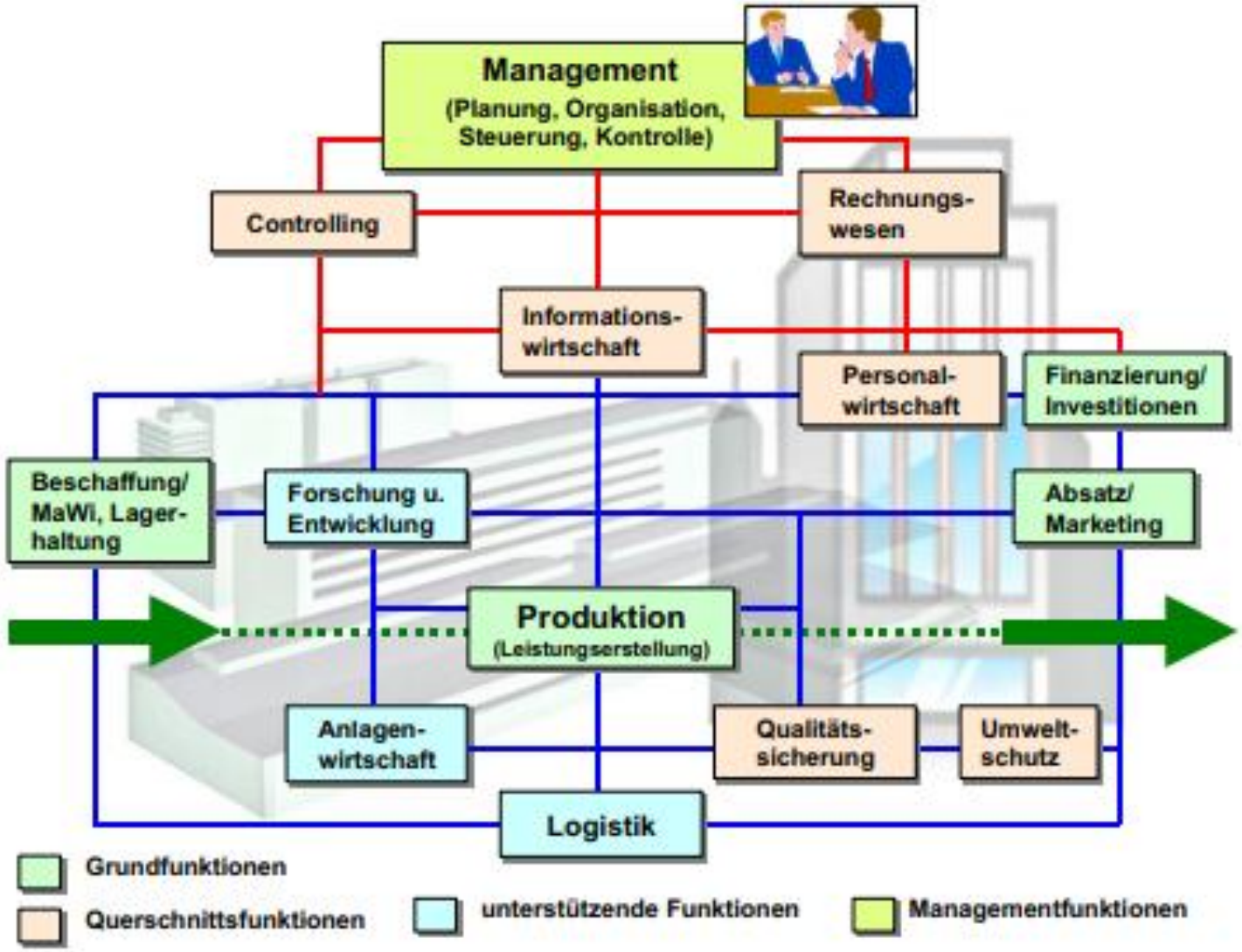


Abbildung: von Känel, Siegfried: Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung. Springer, 2018, S. 34

Inhalt

Rechtsformen für/von Unternehmen



Rechtsformen von Unternehmen

- gibt den Rahmen der inneren Ordnung vor
- regelt die rechtlichen Beziehungen mit der Umwelt
- Die Wahl der Rechtsform zählt zu den strategischen unternehmerischen Entscheidungen!
- Diese Entscheidung muss bereits bei der Unternehmensgründung getroffen werden.
- werden unterteilt in
    - privatrechtliche und
    - öffentlich-rechtliche Formen

Auswirkung der Rechtsform

Die Rechtsform hat Auswirkung auf:

- Gründungsmodalitäten
- Struktur der Gesellschafter*innen
- Unternehmensleitung
- Beschaffung von Kapital
- Haftung
- Besteuerung
- Gewinnbeteiligung
- Publizität

mögliche Rechtsformen

Einzelunternehmen

Personengesellschaften

Kapitalgesellschaften

Mischformen



mögliche Rechtsformen

Einzelunternehmen



Rechtsform: Einzelunternehmen e.K. (1)

- einfachste Unternehmensform
- Rechtsgrundlage ist §§ 1-104 HGB
- das Einzelunternehmen kann formlos beim Gewerbeamt gegründet werden
- das Unternehmen wird faktisch mit einer einzelnen Person gleichgesetzt (sind praktisch identisch)
- alle Rechte und Pflichten gehen auf diese Person über (Einzelunternehmer)
- Einzelunternehmer*in hat alleinige Entscheidungsgewalt
- Einzelunternehmer*in haftet für (gerechtfertigte) Ansprüche mit Unternehmens- und **Privat**vermögen

Beispiele: Programmierbüro, Bar, Second-Hand-Laden, …

Rechtsform: Einzelunternehmen e.K. (2)

Sonderformen:

- Freiberufler*in:
  kein Gewerbe (Anmeldung beim Finanzamt)
- Handwerksbetrieb:
  Eintrag in die Handwerksrolle (Meisterbrief)
- Handelsgewerbe:
  Eintrag ins Handelsregister → Firma
- Kleingewerbe:
  kein „kaufmännischer Geschäftsbetrieb“

Rechtsform: Einzelunternehmen e.K. (3)

- Vorteile:
  - der/die Unternehmer*in kann schnell und unabhängig entscheiden
  - dem/der Unternehmer*in steht der Gewinn in voller Höhe zu
  - flexible Handhabung, wenig rechtliche Beschränkungen
  - Gründung einfach, mit geringen Kosten
- Nachteile:
  - der/ie Unternehmer*in trägt das volle Risiko alleine
  - er/sie haftet mit seinem/ihrem Privatvermögen
  - begrenzte Kapitalkraft

mögliche Rechtsformen

Einzelunternehmen

Personengesellschaften

- GbR
- OHG
- KG
- stille Gesellschaft



Rechtsform: Personengesellschaften – GbR (1)

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)
(auch BGB-Gesellschaft)

- im BGB fixierte Grundform aller Personengesellschaften
- nicht nur allein auf Erwerbsbetriebe ausgerichtet
- kann auch jedem anderen Zweck dienen, für dessen Erreichung sich mehrere Personen zusammentun

➢ Vertragliche Vereinigung von (natürlichen oder juristischen) Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks

- mindestens zwei natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften als Gesellschafter
- Rechtsgrundlage §§ 705 - 740 BGB
- Gründung durch Abschluss eines BGB-Gesellschaftsvertrages, der nicht nur formlos, sondern auch stillschweigend durch schlüssiges Handeln erfolgen kann

Rechtsform: Personengesellschaften – GbR (2)

- Gesellschaft, **keine** Firma, kann nicht im Handelsregister eingetragen werden
- alle Gesellschafter leiten gemeinsam (dispositiv) und haften (solidarisch, direkt und unbeschränkt) mit ihrem Vermögen

- Beispiele:
- gemeinsames Arbeitsbüro von freiberuflichen Informatiker*innen
  → auch als Partnergesellschaft
- 4 Firmen bauen gemeinsam ein Haus
- mehrere Leute mieten gemeinsam einen VW-Bus
  auch als Partnergesellschaft

Rechtsform: Personengesellschaften – OHG (1)

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

- Vertragliche Vereinigung von Personen zum Betrieb eines **kaufmännischen Handelsgewerbes**
- **alle** Gesellschafter*innen tätigen eine Einlage
- **alle** Gesellschafter*innen leiten gemeinsam und haften mit ihrer Einlage und ihrem Privatvermögen
- **jede/r** Gesellschafter*in **haftet** gegenüber Gläubigern (Ausschluss ausgeschlossen)
- Rechtsgrundlage §§ 105 - 160 HGB
- formlose Gründung durch den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages
- mindestens zwei natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften als Gesellschafter
- Eintrag des Firmennamens und Namen der Gesellschafter*innen ins Handelsregister (**Pflicht**)

Rechtsform: Personengesellschaften – OHG (2)

- Firma ist rechtsfähig
- Einzelgeschäftsführung durch die Gesellschafter*innen (dispositiv)
- Gewinnverteilung durch Verzinsung der Kapitaleinlage, Restgewinn nach Köpfen (dispositiv)

Einschub: Partnergesellschaft

- Personengesellschaft für natürliche Personen, die einen freien Beruf ausüben
- in enger Anlehnung an die OHG soll diesem Personenkreis eine speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Gesellschaftsform ermöglicht werden
- Rechtliche Grundlage:
  Partnerschaftsgesetz PartGG vom 01.07.1995
- Eintrag der Gesellschaft in das Partnerschaftsregister
- unbeschränkte, aber keine solidarische Haftung der Gesellschafter

Rechtsform: Personengesellschaften – KG

Kommanditgesellschaft (KG)

- wie OHG, nur mit besonderer Haftungsregelung
- Rechtsgrundlage §§ 161 - 177 HGB
- mindestens **ein/e Gesellschafter*in** (Komplementär) **haftet** (wie bei der OHG) mit **Einlage** und **Privat**vermögen
- mindestens **ein/e Gesellschafter*in** (Kommanditist) haftet **nur** mit der **Einlage** → Haftungsbeschränkung!
  (Plural: Kommanditisten)
- Geschäftsführung meist Einzelgeschäftsführung durch den Komplementär
- Kommanditisten besitzen umfangreiche Kontrollrechte
- Gewinnverteilung durch Verzinsung der Kapitaleinlage, Restgewinn in angemessenem Verhältnis (dispositiv)

mögliche Rechtsformen

Einzelunternehmen

Personengesellschaften

Kapitalgesellschaften

- GmbH
- UG
- AG



Rechtsform: Kapitalgesellschaft – GmbH (1)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

- Kapitalgesellschaft mit **eigener Rechtspersönlichkeit** (juristische Person)
- wurde als Rechtsform zwischen OHG und AG speziell für kleine und mittlere Betriebe geschaffen
- **Haftung** der Eigentümer auf die **geleistete Kapitaleinlage** (mind. 100 €) **beschränkt**
- Rechtsgrundlage GmbHG
- Gründung durch mindestens eine/n Gesellschafter*in (natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft) mit
    - notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag
    - Eintragung ins Handelsregister
    - Mindest-Stammkapital von 25.000 €
    - jede Stammeinlage mindestens 100 €

Rechtsform: Kapitalgesellschaft – GmbH (2)

- Sonderform „Einmann-GmbH“ ist möglich
- Organe:
    - **Geschäftsführung**
      durch mindestens eine/n Geschäftsführer*in in Form von Einzel- oder Gesamtvertretung
    - **Gesellschafterversammlung**:
        - Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführer*in
        - Feststellung des Jahresabschlusses und der Gewinnverwendung
        - Wahl der Mitglieder der Anteilseigner für den Aufsichtsrat
    - **Aufsichtsrat**:
        - Kontrolle der Geschäftsführung und Prüfung des Jahresabschlusses

Rechtsform: Kapitalgesellschaft – GmbH (3)

- verpflichtende Bestellung des Aufsichtsrates erst ab 500 Arbeitnehmer*innen
  - $^2/_3$ der Mitglieder werden dann von den Anteilseigner*innen gestellt
  - ab 2000 Arbeitnehmer*innen werden $^1/_2$ der Mitglieder von den Anteilseigner*innen gestellt
- wenn es **kein**en **Aufsichtsrat** gibt, erfolgt Kontrolle der Geschäftsführung und Prüfung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung
- seit 2008:
  haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (UG) als Sonderform einer GmbH
  Mindestkapital bei Gründung nur 1,00 € (§5a GmbhG)

Rechtsform: Kapitalgesellschaft – UG (1)

Unternehmergesellschaft (UG)

- Sonderform der GmbH, **keine** neue Rechtsform! (Mini-GmbH, 1-Euro-GmbH)
- Rechtsgrundlage GmbHG
- Kann gemeinnützig sein (gUG, gGmbH))
- Gründung durch mindestens eine/n Gesellschafter*in (natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft) mit
    - notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag
    - Eintragung ins Handelsregister
    - Mindest-Stammkapital von 1 €

Empfiehlt sich für

- kleine gewerbliche Unternehmen mit wenig Kapital
- Selbstständige, die beschränkte Haftung wünschen

Rechtsform: Kapitalgesellschaft – AG (1)

Aktiengesellschaft (AG)

- Kapitalgesellschaft mit **eigener Rechtspersönlichkeit** (juristische Person)
- Gesellschafter*innen sind mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grundkapital beteiligt
- Aktien **können** an der Börse gehandelt werden
- Gesellschafter*innen haften nicht persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft
- Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen
- Rechtsgrundlage AktG
- Gründung durch mindestens eine/n Gesellschafter*in mit
    - notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag
    - Eintragung ins Handelsregister
    - Mindest-Stammkapital von 50.000 € (Aktien)
    - Mindestnennwert einer Aktie: 1 €

Rechtsform: Kapitalgesellschaft – AG (2)

- Organe:
  - **Vorstand**
  - **Aufsichtsrat**:
    - $^2/_3$ werden von Vertreter*innen der Anteilseigner gestellt
    - ab 2000 Arbeitnehmer*innen $^1/_2$
    - Bestellung, Abberufung und Kontrolle des Vorstandes
    - bestellt (nach Mehrheitsprinzip) für 5 Jahre die Geschäftsführung durch mindestens ein Vorstandsmitglied
  - **Hauptversammlung**:
    - Versammlung der Aktionäre einer AG
    - Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
    - Feststellung des Jahresabschlusses
    - Wahl der Mitglieder der Anteilseigner*innen für den Aufsichtsrat
- Sonderform „Einmann-AG“ möglich

Rechtsform: Kapitalgesellschaft – SE (1)

Societas Europaea (SE)

- Kapitalgesellschaft nach europäischem Gemeinschaftsrecht (seit 2004), um landesübergreifende Geschäftstätigkeiten in der EU zu erleichtern
- wird im Handelsregister des Sitzlandes einzutragen, das Mitglied der EU sein muss
- die in diesem Land geltenden Regelungen sind dann im gesamten Unternehmen relevant
- Rechtsgrundlage Gesetz zur Einführung der Europäischen Gesellschaft SEEG vom Dezember 2004
- Gründung einer SE setzt voraus, dass **mindestens zwei Mitgliedsstaaten der EU** involviert sind

Rechtsform: Kapitalgesellschaft – SE (2)

- Mindestkapital von 120.000 €
- Wahlrecht zwischen klassischen 3-teiligen Organsystem mit Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung (dualistisches Modell) oder reduzierten 2-teiligen Organsystem mit Verwaltungsrat und Hauptversammlung (monistisches Modell)

mögliche Rechtsformen

Einzelunternehmen

Personengesellschaften

Kapitalgesellschaften

Mischformen

- GmbH & Co. KG
- KGaA



Mischformen

- **GmbH & Co. KG**
  - Sonderfall der KG
  - Komplementär ist eine GmbH (juristische Person)
  - die GmbH haftet mit ihrem Vermögen

- **Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)**
- Mischform zwischen KG und AG, als juristische Person aber einer AG näher
- Kapitalgesellschaft, bei der mindestens ein/e Gesellschafter*in unbeschränkt haftet (Komplementär)
- die übrigen Gesellschafter*innen haften nur in Höhe ihres Aktienanteils (Kommanditaktionäre)
- Rechtsgrundlage §§ 278 - 290 AktG
- notariell beglaubigter Gründungsvertrag
- Mindestkapital 50.000 €

Rechtsform Zusammenfassung

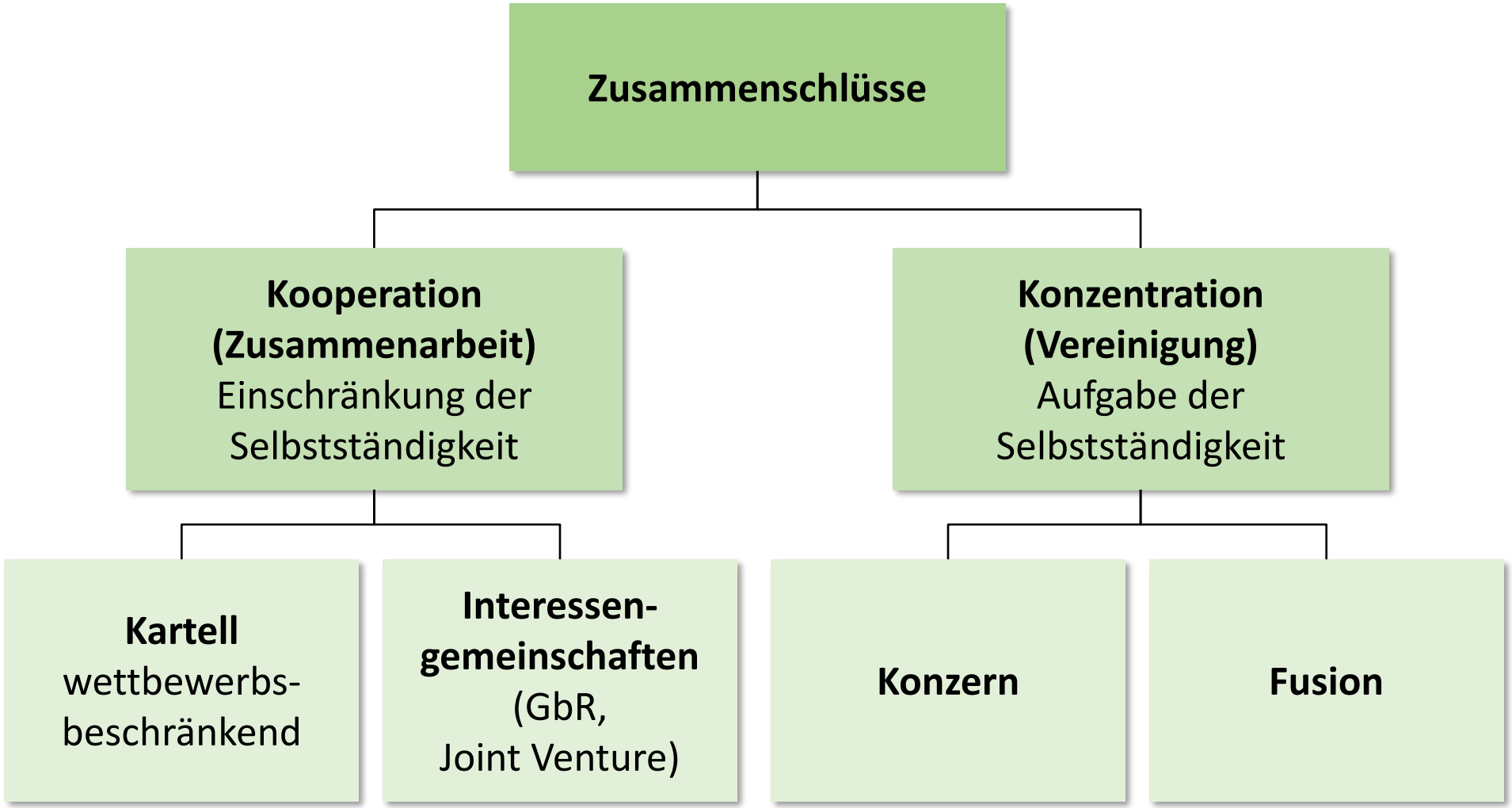
	e.K.	OHG	KG	GmbH	AG
Träger	private/r Inhaber*in	2 Gesellschafter*innen Minimum	Komplementäre, Kommanditisten	Gesellschafter*innen	Aktionäre
Rechts-persönlichkeit	keine eigene Rechtspersönlichkeit	keine eigene Rechtspersönlichkeit	keine eigene Rechtspersönlichkeit	Juristische Person	juristische Person
Geschäftsführung	Inhaber*in	alle Gesellschafter*innen	Vollhafter	Geschäftsführer*in	Vorstand
Haftung	unbeschränkt durch Inhaber*in	unbeschränkt & gesamt schuldnerisch	Komplementär unbeschränkt, Kommanditist/en mit Einlage	Haftung auf Kapitaleinlage beschränkt	Haftung der Aktionäre auf Einlage (Aktien) beschränkt
Finanzierung	Privateinlage, Kredite	Privateinlage, neue Gesell-schafter*innen, Kredite	wie OHG	Einlagen erhöhen, neue Gesellschafter*innen, Kredite	Aktien aus-geben, Schuld-verschreibung, Kredite

Inhalt

Unternehmensverbindungen



Unternehmenszusammenschlüsse



Unternehmenszusammenschlüsse laufen i.d.R. auf einen Konzentrationsprozess hinaus, wodurch die Zahl der selbstständigen Unternehmen abnimmt.

Ziele von Zusammenschlüssen (Synergieeffekte) (1)

- Verbesserung der **Marktposition** aller Partner
- Konzentration auf eigene **Kernkompetenzen** bei Ausdehnung der Produktpalette
- Minimierung von **Kosten/Risiken** in Teilbereichen
  z.B. gemeinsamer Einkauf (Einkaufsgenossenschaft oder Syndikat) erhöht die Nachfrage, macht und führt damit zu günstigeren Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Überwindung von **Markteintrittsbarrieren**
- Komplementäres **Know-how**-Pooling, Zeitvorteile

Ziele von Zusammenschlüssen (Synergieeffekte) (2)

- Beschaffung
  gemeinsamer Einkauf (Einkaufsgenossenschaft oder Syndikat) erhöht die Nachfrage und führt damit zu günstigeren Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Produktion
  gemeinsame Normierung der Produkte, Massenproduktion oder Spezialisierung der einzelnen Unternehmen auf bestimmte Produktionsbereiche führt zu einer gleichmäßigeren Auslastung der Produktionsanlagen und Ausnutzung der Kostendegression
- Forschung und Entwicklung
  Zusammenlegung von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ermöglicht oft erst Entwicklung neuer Produkte bzw. Produktionsverfahren
- Absatz
  Bildung gemeinsamer Vertriebsorganisation (Verkaufssyndikat oder Kartell) verbessert die Marktstellung und erleichtert die Ausschaltung der Konkurrenz; zudem Möglichkeit gemeinsamer Marketingmaßnahmen
- Finanzierung
  gemeinsame Kapitalaufbringung ermöglicht vor allem für kleine und mittlere Unternehmen erst die Durchführung großer und kapitalintensiver Investitionsvorhaben

Probleme bei Zusammenschlüssen

Große Unterschiede:

- IT-Landschaft
  Betriebs-, Datenbanksysteme, Anwendungssysteme
- Anwendungslogische Datenorganisation
  Nummernsysteme z.B. für Konten, Material, Kunden
- Standort
  Sprache, Währung, Bestandsbewertung, gesetzliche Bestimmungen,...
- Organisation des Unternehmens
  Begriffssemantik, Ergebnisermittlung für Jahresabschluss, Methode des internen Rechnungswesens,...

Kartell

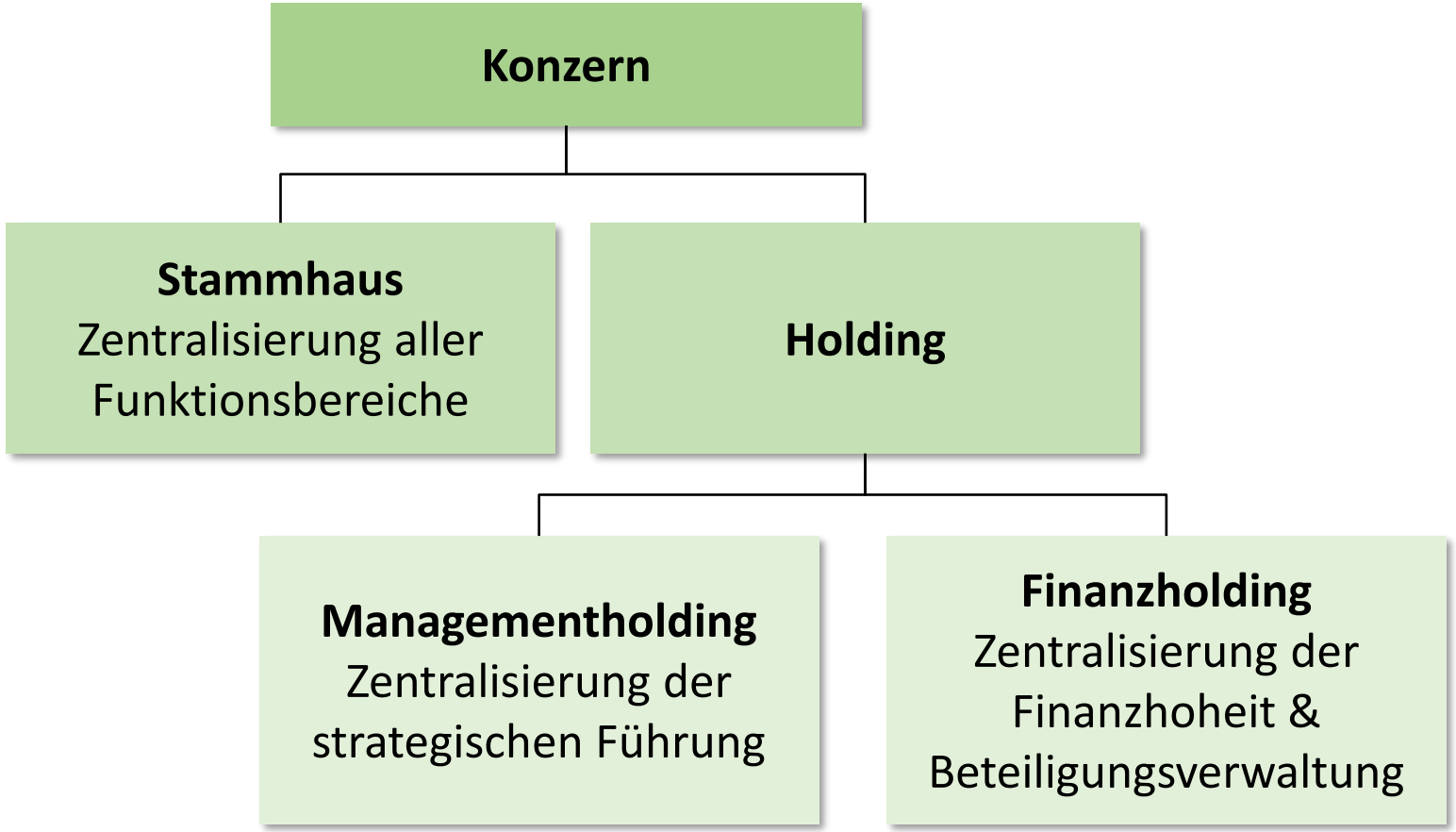
Vertragsmäßiger Zusammenschluss selbstständiger Unternehmen mit dem Ziel der Wettbewerbsbeschränkung (durch „Absprache“)

- Verboten
  Preiskartelle, Kalkulationskartelle, Patentverwertungskartelle, Auftragsverteilungskartelle, Gewinnverteilungskartelle
- Genehmigungspflichtig
  Normierungs- und Typisierungskartelle, Produktions-einschränkungskartelle, Absatzkontingentierungskartelle, Exportkartelle (mit Inlandswirkung)
- Anmeldepflichtig
  Konditionenkartelle, Ausschreibungsmethodenkartelle, Rabattkartelle, Exportkartelle (nur mit Auslandswirkung)

Überwachung durch das Kartellamt

Konzern

Zusammenschluss selbstständiger Unternehmen unter einheitlicher wirtschaftlicher Leitung



Fusion

Verschmelzung von Unternehmen zu einer wirtschaftlichen und rechtlichen Einheit.

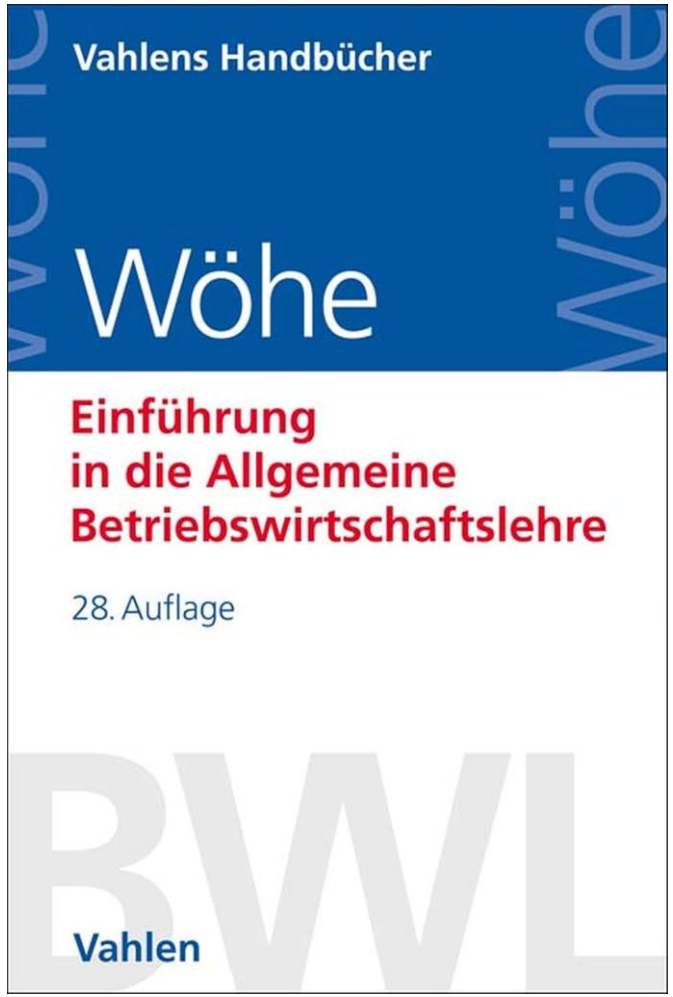
- Herausforderung an das **Change-Management**!
- Wer ist „Gewinner*in“, wer ist „Verlierer*in“?
- Wie werden die Führungspositionen besetzt?
- Es gibt keine „fairen“ Entscheidungen!



Schnelle **Entscheidungen** und entschlossenes **Handeln** nötig
(unklare Situationen zeitlich begrenzen)

Quellen


Siegfried von Känel
Betriebswirtschaftslehre
Eine Einführung
EXTRAS ONLINE
Springer Gabler


Vahlens Handbücher
Wöhe
Einführung
in die Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre
28. Auflage
BWL
Vahlen